

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
חמד עמאר

פ/25/6554

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (איסור טיפול רפואי באסירים ביטחוניים בבתי חולים ציבוריים), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 11ב בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971¹, בסעיף 11ב(ג)(1), בסופו יבוא "ואולם טיפול רפואי כאמור לאסיר כאמור בסעיף 2ג8(א) יינתן במסגרת שירות בתי הסוהר בלבד, אלא אם כן הנציב התיר, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לתת את הטיפול מחוץ לשירות בתי הסוהר".

דברי הסבר

הצעת חוק זו מטרתה להסדיר את סוגיית קבלת הטיפול הרפואי של אסירים ביטחוניים, אשר הורשעו או נעצרו בגין עבירות טרור, ולקבוע כי ככלל הם יקבלו טיפול רפואי במסגרת שירות בתי הסוהר, למעט מקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיאושרו בידי נציב בתי הסוהר שבהם תתאפשר קבלת טיפול רפואי במסגרת בתי החולים הציבוריים.

הצעת החוק נועדה למנוע מצבים בלתי נסבלים שבהם מחבלים מקבלים טיפול רפואי בבתי חולים הציבוריים לצד אזרחים, נפגעי פעולות הטרור, צוותי הרפואה ואנשי כוחות הביטחון שנפגעו מפעולותיהם. מצב זה פוגע קשות בתחושת הצדק הציבורית, בכבודם של נפגעי הטרור ובאמון הציבור במערכת המדינה.

על פי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא "הטיפול הרפואי בכלואים שנעצרו או הורשעו בעבירות הקשורות לטרור ולביטחון המדינה במדינות שונות" (4.8.2025), בחינה משווה של 31 מדינות מלמדת כי בכולן הטיפול הרפואי מתבצע ככלל בתוך בתי הסוהר. בנוסף, ב-21 מדינות קיים בית חולים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

בתוך מערכת הכליאה, ומדינות כגון איטליה וצרפת יצרו אגף ייעודי לכלואים בבתי החולים ללא ערבוב עם האוכלוסייה הכללית.

במדינת ישראל מוחזקים כיום כ-10,000 אסירים ביטחוניים. נוכח מספרם המשמעותי, יש לקבוע כי עיקר הטיפול הרפואיים יינתנו בתוך בתי הסוהר, ורק בנסיבות חריגות ובשיקול דעת מיוחד – מחוצה להם. נוכח העלויות הכבדות, הן הכלכליות והן הלוגיסטיות, מוצע בהצעת החוק להסדיר באופן ברור את סוגיית הטיפול הרפואי באסירים ביטחוניים, תוך קביעת מנגנון בחינה פרטני לכל מקרה ולשים קץ לנוהג שנמשך לאורך שנים במדינת ישראל.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/6321/25; הוסרה מסדר היום ביום ג' בשבט התשפ"ו (21 בינואר 2026)). הצעת החוק זהה לפ/6321/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בשבט התשפ"ו (16.02.2026)